

الفصل التاسع: أمور مصرفية مختلفة

1- النقد:-

يجب وضع سياسات إدارية داخلية مكتوبة بخصوص تداول وحفظ النقد وشبه النقد.

2- العقود المبرمة مع العملاء:-

يجب على جميع البنوك مراعاة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكافة العقود المبرمة مع العملاء داخل قطر والمتعلقة بأي شكل من أشكال التعامل معهم، وفي حالة إبرام عقود بلغة أجنبية واستخدام نماذج مزدوجة باللغة العربية والإنجليزية يجب أن يصحب النص ترجمة باللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي الأساس في تفسير أحكام تلك العقود.

3- التأمين:-

يجب التعامل مع شركات التأمين المسجلة محلياً في قطر عند القيام بإجراءات التأمين لصالح البنك. وعلى البنوك تصحيح أوضاعها حسب هذه التعليمات.

4- المستند الرسمي الوحيد لإثبات الشخصية:-

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1995 بشأن البطاقة الشخصية أو الرقم الشخصي "يجب على جميع البنوك العاملة في دولة قطر الالتزام بإثبات رقم البطاقة الشخصية أو الرقم الشخصي المدون على شهادة الميلاد باعتباره المستند الرسمي الوحيد لإثبات الشخصية على جميع المعاملات الخاصة بالقطريين التي تجريها البنوك وعدم الاعتماد بأي مستند آخر لإثبات الشخصية. كل من خالف من العاملين في البنوك الالتزام المنصوص عليه أنفاً يكون محلاً للمساءلة الإدارية ويوقع عليه الجزاء التأديبي المناسب وفقاً للأنظمة القانونية المتبعة.

5- التسجيل التلقائي Automatic Enrolment

تقوم بعض البنوك بإشراك العملاء في بعض الخدمات أو البرامج بصوره تلقائية مثل تأجيل أقساط القروض أو التأمين.

يجب على كل بنك الحصول على موافقة العميل قبل إشراكهم في هذه البرامج أو الخدمات.

6- سرقة أجهزة الصراف الآلي بواسطة أجهزة الكترونية:-

بالإشارة إلى كل من كتاب جهاز أمن الدولة رقم ج أد/م س/س/179/1/20 بتاريخ 2006/3/22 والمتعلق بالمعلومات الخاصة بالاحتيال لسرقة أجهزة الصراف الآلي في مملكة البحرين، وإلى تعميمنا رقم (2004/34) المتعلق ببعض الأشخاص المتهمين بابتكار طرق جديدة في الاحتيال على البنوك تعتمد على تركيب بعض الأجهزة والكاميرات على ماكينات الصراف الآلي لسرقة المعلومات والبيانات الخاصة بالبطاقات البنكية للعملاء.

نرى ضرورة توخي الحيط والحذر والعمل على القيام بالتفتيش المستمر على أجهزة الصراف الآلي للتأكد من عدم إضافة أي أجهزة غريبه في هذه الأجهزة أو بجوارها وأحكام إجراءات الرقابة الداخلية والأمنية والآلية على تلك الأجهزة.

7- التحايل على أجهزة الصراف الآلي¹:

يرجى إبلاغ ممثلي وزارة الداخلية عن محاولات التحايل على أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع مباشرة عند اكتشاف الحالة، على الخط الساخن (55466373) وعلى مدار 24 ساعة.

ولمزيد من التنسيق مع ممثلي وزارة الداخلية، يرجى استخدام عنواني البريد الإلكتروني msalah@moi.gov.qa و eacd@moi.gov.qa

8- استخدام بعض البنوك مسميات وصور الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية:-

بالإشارة الى كتاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2229/م ظ/م أش تاريخ 2008/11/18 بشأن استخدام بعض البنوك مسميات وصور الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية لأغراض تسويقية، ومن ذلك أسماء الحرمين الشريفين وصورهما من خلال بطاقات الائتمان وغيرها.

يرجى عدم استخدام مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية لمنتجات البنوك.

9- تجهيز مكان خاص لمفتشي مصرف قطر المركزي:-³

على جميع البنوك ضرورة تجهيز مكان مناسب ومجهز بالإمكانات اللازمة مثل الطاولات والحاسبات والخزانات وأجهزة الاتصال من تليفون وفاكس ... الخ وذلك لغرض استخدام مفتشي المصرف فقط على أن يكون هذا المكان مخصص للمفتشين جاهز عند بداية التفتيش على أن يسع هذا المكان لأربع أشخاص على الأقل.

¹ تعميم 2006/164 تاريخ 2006/11/15 (إلى جميع البنوك)

² تعميم 2008/134 تاريخ 2008/12/29 (إلى جميع البنوك)

³ تعميم 2010/6 تاريخ 2010/1/20 (إلى جميع البنوك)

10- تقطير الوظائف في الجهاز المصرفي:-

1/10. تقطير وظيفة مدير الموارد البشرية⁴

استناداً للمادة (128) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012.

على جميع البنوك الالتزام بتقطير وظيفة مدير الموارد البشرية لديها خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخه، وأن تمتنع عن تعيين أي موظفين من غير القطريين في هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ هذا التعميم (2010/1/20).

2/10. نسبة التقطير في الجهاز المصرفي⁵

يرجى موافاة مصرف قطر المركزي بعدد الموظفين القطريين وغير القطريين العاملين لديكم حتى نهاية شهر مايو 2012، على أن تقوم البنوك بتزويد المصرف بالبيانات سألها الذكر بشكل دوري في نهاية كل عام.

11- التنبيه عن أوراق مالية مسروقة⁶:-

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طي التعميم 2012/81 صورة من الرسالة الواردة من مكتب . Studio AVV Giovanni M. Piras للمحاماة في مدينة ميلانو الإيطالية والتي ينبه فيها إلى وجود عدد من الأوراق المالية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة بواسطة بعض الأشخاص والتي تم تداولها فيما بعد في بعض البنوك الخليجية.

يرجى الاطلاع على الرسالة المرفقة بالتعميم واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتداول تلك الأوراق والتأكد من عدم التعامل فيها.

12- تواجد مندوبي بعض الشركات داخل مقار فروع بعض البنوك⁷:-

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وفي ضوء ما لوحظ من تواجد مندوبي بعض الشركات داخل مقار بعض البنوك وما يستتبع ذلك من تعرض البنوك لمسئوليات ومخاطر قانونية أو مخاطر سمعة لا تتعلق بالأنشطة المصرفية المرخص لها بها، فقد تقرر اعتباراً من تاريخه حظر تواجد أو تمثيل لأي شركة محلية أو أجنبية داخل مقار البنوك أو فروعها أيّاً كان شكل هذا التواجد أو التمثيل وعلى البنوك توفير أوضاعها بما يتفق ومنطوق التعميم.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه 2012/10/23 .

⁴ تعميم 2010/5 تاريخ 2010/1/20 (إلى جميع البنوك)

⁵ تعميم 2012/45 تاريخ 2012/6/7 (إلى جميع البنوك)

⁶ تعميم 2012/81 تاريخ 2012/9/9 (إلى جميع البنوك)

⁷ تعميم 2012/99 تاريخ 2012/10/23 (إلى جميع البنوك)

13- أوامر التحويل الواردة للبنوك عبر الوسائل الإلكترونية⁸

يجب على البنوك توخي الحيطه والحذر عند تنفيذ أوامر التحويل الواردة من عملائها عبر الوسائل الإلكترونية بالتحقق من صحة هذه الأوامر من خلال الاتصال بالشخص المخول بالتوقيع شخصياً والتحقق من هويته أو باستخدام عمليات الصيرفة الإلكترونية الآمنة (Secured e Banking) مع استخدام خاصية كلمة السر مرة واحدة (OTP).

14- الأصول الافتراضية ومقدمي الأصول الافتراضية⁹

في إطار سلطات مصرف قطر المركزي الواردة بالمادة (79) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 تعتبر عملية تقديم خدمات الأصول الافتراضية، من قبل أي شخص، كعمل تجاري، لصالح أو بالنيابة عن شخص آخر، على أنها تقديم خدمات مالية لأغراض المادة المشار إليها.

واخذاً في الاعتبار حجم وطبيعة المخاطر المرتبطة بالأصول والعملات الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وحرصاً على سلامة واستقرار الجهاز المالي والمصرفي في الدولة فقد قرر مصرف قطر المركزي استناداً إلى احكام المادة (77) من القانون المذكور ما يلي:

1- عدم منح أي شخص طبيعي أو اعتباري في الدولة الترخيص لتقديم خدمات الأصول والعملات الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير.

2- يحظر على كافة المؤسسات المالية المرخصة التعامل في أي خدمات ذات صلة بالأصول والعملات الافتراضية على أساس من الملكية.

3- لا يجوز لأي مؤسسة مالية السماح لأي شخص باستخدام الحسابات أو الخدمات التابعة للمؤسسة المالية للتعامل في الأصول والعملات الافتراضية، ولا يجوز إرسال أو استقبال الحوالات المالية لأغراض شراء الأصول والعملات الافتراضية أو بيعها أو التعامل بها سواء تلك العملات المتداولة والمعروفة حالياً او التي يمكن إصدارها مستقبلاً، وذلك حتى إشعار آخر.

4- لا تعتبر الأشكال الرقمية للأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم مصرف قطر المركزي، أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أو هيئة قطر للأسواق المالية، على أنها أصول أو عملات افتراضية لأغراض هذا التعميم.

ولأغراض هذا التعميم يقصد بالأصول الافتراضية وخدمات الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ما يلي:

الأصول الافتراضية: كل شيء ذي قيمة يعتبر بديلاً عن العملة، يتم تداوله أو تحويله رقمياً، كما يمكن استخدامه لأغراض الدفع أو الاستثمار، دون الارتباط بالعملات الورقية، أو الأدوات النقدية الأخرى.

⁸ التعميم رقم 2015/32 تاريخ 2015/4/9 (إلى جميع البنوك).

⁹ التعميم رقم 2019/46 تاريخ 2019/12/24 (إلى جميع البنوك).

خدمات الأصول الافتراضية: أيًا من الأنشطة أو العمليات التالية:

- أي تبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية.
- أي تبادل بين شكل واحد أو أكثر من أشكال الأصول الافتراضية.
- نقل الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بها أو إدارتها.
- المشاركة في تقديم الخدمات المالية المرتبطة بطرح أحد الجهات المصدرة للعملات الافتراضية أو عرضها للبيع.

مقدمي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص معنوي أو اعتباري يقوم التعامل بوحدة أو أكثر من خدمات الأصول الافتراضية، كعمل تجاري، لصالح شخص معنوي أو اعتباري آخر أو بالنيابة عنه وعلى من يتوافر لديه اشتباه في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ معاملات ترتبط بالأصول والعملات الافتراضية أو مقدمي خدماتها القيام بإبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية فوراً ودون تأخير.

وفي حالة مخالفة ما ورد في هذا التعميم سوف يقوم مصرف قطر المركزي بتطبيق الجزاءات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2019 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.

15- الخدمات المالية الإسلامية في البنوك التجارية (وقف العمل بالتعليمات)¹⁰:

- بالإشارة إلى تعليمات المصرف المركزي بالصفحة رقم 264-269 من كتاب تعليمات نوفمبر 2011، بشأن ضوابط تقديم البنوك التجارية خدمات مالية إسلامية من خلال فتح فروع إسلامية لها.
- فإنه ومن أجل تنظيم المخاطر المصرفية تقرر وقف العمل بهذه التعليمات وعدم السماح بفتح أي فروع إسلامية للبنوك التجارية، كما تقرر إنهاء أنشطة الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها الفروع الإسلامية للبنوك التجارية القائمة حالياً خلال مهلة تنتهي في 2011/12/31 وفقاً للآلية التالية:
- أ- عدم قبول المزيد من الودائع القائمة على عقود الصيرفة الإسلامية خلال المهلة المحددة.
 - ب- دفع الودائع الآجلة خلال المهلة المحددة حسب تواريخ استحقاقها مع العائد المستحق لها.
 - ج- عدم إجراء عمليات تمويل إسلامي جديدة خلال المهلة المحددة والاستمرار في تحصيل أرصدة التمويل القائمة وفقاً للشروط والآجال المتفق عليها.
 - د- بالنسبة لأرصدة التمويل الإسلامي المتبقية بعد انتهاء المهلة المحددة يتم تجميعها في محفظة خاصة في ميزانية البنك إلى أن يتم تحصيلها وفقاً للشروط والآجال المتفق عليها.
 - هـ- يمكن للبنك مزاولة نشاطه المصرفي التقليدي في مقار فروعته الإسلامية بعد انتهاء المهلة المحددة لوقف نشاطها مع إخطار المصرف المركزي كتابياً بالفروع التي يرغب في الإبقاء عليها لممارسة نشاطه التقليدي.

¹⁰ تعميم 2011/101 تاريخ 2011/12/14 (إلى جميع البنوك)

و- يمكن للبنك تحويل بعض الموجودات الإسلامية لديه إلى البنوك الإسلامية خلال أو بعد المهلة المحددة.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه 2011/1/31.

2- * بالإشارة إلى تعليمات مصرف قطر المركزي بتاريخ 2011/1/31 والمتعلقة بإنهاء أنشطة الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها الفروع الإسلامية للبنوك التجارية، وما قد يتضمنه ذلك من تحويل موجودات ومطلوبات الفروع الإسلامية إلى بنوك أخرى إسلامية.

فإن مصرف قطر المركزي يؤكد على ضرورة أن تراعي جميع البنوك الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك موافقة العملاء ومراعاة السرية المصرفية، عند تحويل الموجودات والمطلوبات بين الفروع والبنوك الإسلامية أو عند تحويل أو بيع وشراء الموجودات والمطلوبات بين البنوك التجارية بوجه عام.

16- المبادئ الرقابية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة¹¹:-

حرصاً من مصرف قطر المركزي على تحديد المبادئ الرقابية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للبنوك، وفقاً لأحدث وأفضل المعايير والممارسات الدولية، يتوجب على البنوك تحديث المبادئ الرقابية لديها وفقاً لما ورد في الملحق رقم (159) والمتضمن المبادئ الرقابية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

17- إرشادات الذكاء الاصطناعي¹²:

انطلاقاً من استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر وسعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، يوضح الملحق رقم (160) إرشادات الذكاء الاصطناعي والتي تحدد ضوابط وشروط الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من قبل البنوك والمصارف العاملة في الدولة.

على جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة الالتزام بهذه الإرشادات اعتباراً من تاريخه، وتوفير أوضاعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة. وفي حال عدم الالتزام سيتم فرض الجزاءات المقررة وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (13) لسنة 2012.

¹¹ تعميم 2024/5 تاريخ 2024/5/31 (إلى جميع البنوك)

¹² تعميم 2024/6 تاريخ 2024/9/4 (إلى جميع البنوك)

18- الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية¹³

استناداً إلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وانطلاقاً من دور مصرف قطر المركزي بشأن تشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية والمالية، وتفعيلاً لاستراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية التي قام بإطلاقها مصرف قطر المركزي في مارس 2023، وإدراكاً لمساهمة البنوك الرقمية في تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مبتكرة بكفاءة وسرعة أكبر للعملاء من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى فروع تقليدية.

يوضح الملحق رقم (161) الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية والذي يحدد ضوابط وشروط ترخيص وتنظيم البنوك الرقمية في الدولة بما يضمن إطار آمن لتنظيم خدمات البنوك الرقمية للحد من المخاطر المرتبطة بها وتحديد المتطلبات الرقابية والإشرافية.

¹³ تعميم 2024/7 تاريخ 2024/12/2 (إلى جميع البنوك)